



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 16 de diciembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ABASTO, CARLOS ALBERTO
CONTRA ANSES -EXC- SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA"**, Expte. N°
FPA 22000284/2011/CA2, provenientes del Juzgado Federal N°
2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada en fecha 09/10/2024, contra la resolución del 02/10/2024 que, en lo que aquí interesa, mandó a llevar adelante la presente ejecución, impuso las costas a la ejecutada y reguló honorarios.

El recurso se concede el 16/10/2024, contesta agravios la parte actora el 21/10/2024 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 15/11/2024.

II- a) La ANSES cuestiona que en la planilla aprobada se omitiera descontar el impuesto a las ganancias, sin que exista en autos exención alguna que lo justifique.

Finalmente, impugna la imposición de costas y reclama su distribución en el orden causado, conforme lo previsto en el art. 21 de la ley 24.463. Mantiene reserva del caso federal.

b) La parte actora, solicita que se declare desierto el recurso de su contraria por carecer de crítica concreta y razonada. En subsidio, contesta agravios y requiere que se rechace el recurso, con costas.

III- Que, en primer lugar, respecto a lo expresado por la accionante en relación a que los planteos de su contraria no constituyen una crítica razonada y concreta de la sentencia, corresponde señalar que resultan suficientes para ser tratados, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal.

Fecha de firma: 16/12/2024

Alta en sistema: 17/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3475721#439485227#20241216114202906

IV- a) Que, al abordar los agravios de ANSES, cabe destacar que en el proceso ejecutivo la regla es la inapelabilidad a menos que la ley prevea expresamente lo contrario. Dicha restricción recursiva, conforme al argumento a fortiori, tiene plena regencia en el trámite de ejecución de sentencias (cfr. Arazi - Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, T. II, Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, p. 646; y Enrique M. Falcón "Procesos de Ejecución", T. I Juicio Ejecutivo, Volumen B, Rubinzal - Culzoni Editores, 1998, p. 72).

b) Sin embargo, al evaluar en el presente caso, lo relativo a las costas -que han sido impuestas de un modo diferente al fijado en la sentencia que se ejecuta- se justifica proceder al tratamiento del recurso, atemperando la rigurosidad de la limitación recursiva referida.

Asimismo, el planteo sobre la planilla de liquidación también debe ser abordado ya que resulta una cuestión trascendental en el presente proceso. Ello atento que se pretende la ejecución de una sentencia que reconoció el derecho al pago de sumas de dinero y la liquidación cuestionada se vincula a los montos a abonar.

De esta manera, debe señalarse que las liquidaciones se aprueban en cuanto por derecho hubiere lugar y que corresponde su revisión para verificar que las cuentas aprobadas reflejen lo decidido en la sentencia.

c) Que, de un análisis de la causa, surge que la liquidación -presentada el 27/03/2023 por el perito contador- fue aprobada por el Juez a quo en fecha 23/07/2024. Ello se notificó a las partes por cédula electrónica ese mismo día, sin recibir cuestionamiento alguno.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En consecuencia, sin emitir opinión sobre el acierto o error de la resolución de primera instancia, no cabe más que concluir que la providencia que aprueba la planilla de liquidación se encuentra firme; por lo que no resultan analizables en esta instancia e incidencia los planteos sobre los errores que pudiere contener la planilla aprobada.

La petición introducida en esta instancia por la demandada no puede prosperar en virtud de que ello afectaría el principio de preclusión de los actos procesales, por el cual se extingue o consume una facultad procesal en tres situaciones: a) por el transcurso de los plazos procesales; b) cuando la parte cumple una actividad incompatible con la actuación de otra facultad que la antecede; y c) por ejercicio de la facultad de que se trata (Rosenblat, Héctor Claudio; "Los principios procesales y la preclusión"; La Ley 1995-B-1346).

Que, en relación a ello se ha dicho que: "...La firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran presentar, si no se formuló oportunamente la correspondiente impugnación" (SCBuenos Aires, 07/05/83, E.D. 121-663); y también que: "...No es apelable la resolución que es consecuencia de otra que quedó firme para el recurrente..." (CNCiv., sala L, 24/10/89, E.D. 136-255).

En consecuencia, no cabe más que rechazar el agravio de la accionada respecto de la liquidación aprobada.

d) Que, al analizar la apelación de ANSES relativa a las costas y, sin perjuicio de los argumentos esbozados por la demandada, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa



"Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023).

En esa oportunidad, el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018 y, en consecuencia, dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423, que establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Atento ello, la imposición de costas a la ANSES vencida resulta ajustada a derecho, por lo que corresponde rechazar el recurso incoado y confirmar la sentencia dictada.

V- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la ya citada causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES. conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VI- Que, finalmente, corresponde regular honorarios a la Dra. Carolina FISCHBACH en la cantidad de 6,6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE (\$409.167), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA 2910/2024; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada

Fecha de firma: 16/12/2024

Alta en sistema: 17/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3475721#439485227#20241216114202906



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la citada norma.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Regular honorarios a la Dra. Carolina FISCHBACH en la cantidad de 6,6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE (\$409.167), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA 2910/2024; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la citada norma.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE MARIELA EMILCE ROJAS

CON SU VOTO

VOTO DEL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ

BUSANICHE: Y VISTOS:... CONSIDERANDO: I-... II-... III-... IV- a)...

b) Que, por tales razones, no corresponde el tratamiento del agravio relativo a la impugnación de la omisión de descontar el impuesto a las ganancias en la liquidación.

A distinta solución se arriba al analizar la cuestión relativa a las costas, que como han sido impuestas de un

Fecha de firma: 16/12/2024

Alta en sistema: 17/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3475721#439485227#20241216114202906

modo diferente al fijado en la sentencia que se ejecuta podría conllevar una afectación del derecho de defensa, lo que habilita a tratar el planteo.

c) En relación al cuestionamiento sobre la imposición de costas, adhiero a lo resuelto por las Dras. Beatriz Estela Aranguren y Mariela Emilce Rojas.

Conforme lo expresado, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandada y se confirma la sentencia dictada.

V-...

VI-...

MATEO JOSÉ BUSANICHE

